

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4867/2533

นายอภिवรธน นุตเวช กับพวก
นางอุรา จุริเกษ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 321, มาตรา 456

ป.วิ.พ. มาตรา 94, มาตรา 172

โจทก์มิได้ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในมูลหนี้ตามเช็ค แต่โจทก์ฟ้องอ้างมูลหนี้ตามสัญญาซื้อขายที่ดิน โดยบรรยายฟ้องว่า จำเลยซื้อที่ดินจากโจทก์กี่โฉนด จำนวนเนื้อที่เท่าใด ราคาทั้งหมดเท่าใด ส่วนที่โจทก์ยังมิได้รับชำระจากจำเลยเป็นเงินเท่าใด โจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยชำระเงินไม่ครบถ้วนอย่างไร รวมจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์เท่าใด ดังนี้คำฟ้องของโจทก์ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 172 แล้ว ไม่จำเป็นต้องบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

การซื้อขายที่ดินเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ป.พ.พ. มาตรา 456 บังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง การฟังพยานหลักฐานในกรณีเช่นนี้ต้องอยู่ในบังคับของ ป.วิ.พ. มาตรา 94 โจทก์จำเลยจึงจะนำสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินไม่ได้ ในเอกสารหนังสือซื้อขายที่ดินระบุว่า "ผู้ซื้อได้ชำระและผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินรายนี้เรียบร้อยแล้ว" ดังนี้ในส่วน of จำนวนเงินที่จำเลยมิได้ชำระเป็นเช็ค โจทก์จะนำพยานบุคคลมาสืบเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงต่างไปจากความจริงที่ระบุไว้ชัดแจ้งในหนังสือสัญญาดังกล่าวหาได้ไม่ แต่ในส่วน

ที่ชำระกันด้วยเช็คนั้นแม้โจทก์จะมีได้ฟ้องในมูลหนี้ตามเช็ค โจทก์ย่อมสืบได้ว่าหนี้
เดิมตามสัญญาซื้อขายที่ดินยังไม่ระงับไปเพราะโจทก์ขึ้นเงินตามเช็คไม่ได้ ไม่
เป็นการสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร

ข้อตกลงที่มาสู่การซื้อขายที่ดินพิพาทเนื่องมาจากสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่าง
โจทก์กับจำเลย มิใช่เกิดจากการวางประจำไว้หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว จึงเป็น
กรณีที่ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง เมื่อสัญญาจะซื้อจะขายระบุว่าค่าธรรมเนียมการ
โอนกรรมสิทธิ์ผู้จะขายเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้นโจทก์จึงจะนำสืบพยานบุคคลว่าจำเลยผู้
จะซื้อตกลงออกค่าธรรมเนียมในการโอนไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๘๖๙, ๑๗/๑๓๓,
๑๗/๑๓๔, ๑๗/๔๙๖ และ ๑๘๒๗/๓ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒๓ ตารางวา ที่ดินดังกล่าวโจทก์ทั้งสี่ได้รับการยกให้จากบิดา
โจทก์ทั้งสี่ จำเลยตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจากโจทก์ราคาไร่ละ ๓๒๐,๐๐๐
บาท หรือตารางวาละ ๘๐๐ บาท แต่จำเลยขอให้ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายว่า ที่ดิน
ทั้งหมดราคา ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เศษ ๒๓ ตารางวาไม่คิด ราคาที่ดินจึงตกไร่ละ
๓๕๐,๐๐๐ บาท หรือราคาตารางวาละ ๘๗๕ บาท ซึ่งจำเลยจะมีส่วนได้รับในส่วนที่
เกินจากการซื้อขายที่ดินตารางวาละ ๗๕ บาท การจะซื้อจะขายนี้ผู้จะซื้อต้องไปรับ
โอนที่ดินและชำระราคาให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘ เดือน นับแต่วันทำสัญญา และโจทก์
ต้องมอบอำนาจให้จำเลยหรือบุคคลอื่นที่จำเลยมอบหมายทำการขอรังวัดแบ่งแยก
ที่ดินออกเป็นแปลง ๆ เพื่อจะโอนขายให้จำเลยและผู้จะซื้อคนอื่นต่อไป จำเลยได้
จัดการแบ่งแยกที่ดินทั้งหมดดังกล่าวออกเป็นแปลงย่อย ๆ ได้ ๒๑ แปลง ต่อมาเมื่อ

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๕ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องรับโอนที่ดินและชำระราคา
จำเลยกับพวกซื้อที่ดินของโจทก์ได้เพียงบางส่วน ซึ่งผู้จะซื้อคนอื่น ๆ ได้ชำระราคา
ที่ดินให้โจทก์ครบถ้วน ส่วนของจำเลยนั้นจำเลยได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๐๐๖๓,
๔๐๐๖๔, ๔๐๐๖๖ รวมเนื้อที่ ๑,๑๘๔ ตารางวา กับที่ดินที่ต้องใช้ทำเป็นถนนร่วมกับผู้
อื่น ๑๐๖ ตารางวา รวมเป็น ๑,๒๙๐ ตารางวา คิดเป็นเงิน ๑,๑๒๘,๗๕๐ บาท รวมค่า
ธรรมเนียมการโอนที่ดินในส่วนราคาเกินที่ได้ตกลงให้จำเลยเป็นผู้ออกคิดตามส่วน
ของที่ดินที่ขายได้อีก ๑๐,๙๔๖.๒๕ บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยจะต้องจ่ายให้
โจทก์ ๑,๑๓๙,๖๙๖.๒๕ บาท เมื่อหักเงินมัดจำที่จำเลยได้มัดจำไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์อีก ๘๘๙,๖๙๖.๒๕ บาท แต่จำเลยมีสิทธิได้รับเงินส่วนที่
เกินตารางวาละ ๗๕ บาทจากเนื้อที่ดินที่ขายไปแล้วบางส่วนดังกล่าว คือ ๕,๘๓๘
ตารางวา คิดเป็นเงิน ๔๓๗,๘๕๐ บาทกับค่านายหน้าที่ยจำเลยมีสิทธิได้รับอีก ๗๐,๐๕๖
บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยมีสิทธิได้รับจากโจทก์ ๕๐๗,๙๐๖ บาท จำเลยได้รับไปแล้ว
๓๗๘,๐๐๐ บาท จึงเหลือเงินที่จำเลยจะได้รับจากโจทก์ ๑๒๙,๙๐๖ บาท ต่อมาวันจด
ทะเบียนโอนที่ดินให้จำเลยกับพวก จำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์อีก ๖๑๕,๙๔๑ บาท แต่
ปรากฏว่าเช็คที่จำเลยจ่ายให้โจทก์จำนวนเงิน ๓๖๖,๐๐๐ บาท เรียกเก็บเงินไม่ได้
โจทก์จึงได้รับเงินวันโอนเพียง ๒๔๙,๙๔๑ บาท เมื่อหักทอนกันแล้ว จำเลยจึงเป็นหนี้
โจทก์เป็นเงิน ๔๐๙,๘๔๙.๒๕ บาท โจทก์ได้ทวงถามแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้
จำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์จำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินตามฟ้อง
ราคาไร่ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๘๗๕ บาท โดยโจทก์สัญญาว่าจะให้เงิน
ส่วนเกินจากการขายที่ดินในราคาตารางวาละ ๗๕ บาทแก่จำเลย ในการที่จำเลย
จัดการขายที่ดินให้แก่โจทก์ นอกจากนี้ - ๓ - โจทก์ยังสัญญาอีกว่าจะให้ค่านายหน้า
แก่จำเลยอีกร้อยละ ๑.๕ ของราคาที่ดินตารางวาละ ๘๐๐ บาท จำเลยขายที่ดินให้
โจทก์ ๕,๘๓๘ ตารางวา จำเลยมีสิทธิได้ค่าที่ดินส่วนที่เกิน ๔๓๗,๘๕๐ บาท และค่า

นายหน้าอีก ๗๐,๐๕๖ บาท รวมเป็น ๕๐๗,๙๐๖ บาท ตามที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้รับเงินส่วนนี้ไปแล้ว ๓๗๘,๐๐๐ บาท นั้นไม่เป็นความจริง จำเลยได้ชำระค่าที่ดินที่จำเลยซื้อมาจากโจทก์โฉนดเลขที่ ๔๐๐๖๓, ๔๐๐๖๔ และ ๔๐๐๖๖ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่แก่โจทก์แล้ว โดยที่ดินมีเนื้อที่ ๑,๑๘๔ ตารางวา จำเลยชำระให้โจทก์ทั้งสิ้น ๑,๑๕๘,๑๔๔ บาท ซึ่งจำเลยได้ชำระค่าที่ดินดังกล่าวสูงกว่าราคาที่ดินเสียอีก ที่โจทก์อ้างว่าเช็คจำนวนเงิน ๓๖๖,๐๐๐ บาทเป็นค่าที่ดินที่จำเลยซื้อจากโจทก์นั้น ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะโจทก์ไม่ได้ระบุว่าเช็คดังกล่าวเป็นเช็คของธนาคารอะไร ลงวันที่เดือนปีไหน มีใครเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย ทำให้จำเลยไม่สามารถต่อสู้อย่างดีได้ เพราะจำเลยไม่ทราบว่าเช็คเป็นค่าอะไรและอยู่ที่โจทก์ได้อย่างไร จำเลยได้ชำระราคาที่ดินส่วนที่ใช้เป็นถนนจำนวน ๑๐๖ ตารางวาแล้ว และจำเลยไม่เคยตกลงกับโจทก์ว่าจะเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมการโอนส่วนราคาเกิน ๑๐,๙๔๖.๒๕ บาท ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์ และให้โจทก์ชำระค่าที่ดินส่วนที่เกิน ๔๓๗,๘๕๐ บาท และค่านายหน้าอีก ๗๐,๐๕๖ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๗,๙๐๖ บาทแก่จำเลยพร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ตกลงขายที่ดินในราคาไร่ละ ๓๒๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๘๐๐ บาท แต่จำเลยขอร้องให้ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายให้สูงกว่าราคาตกลงขายอีกไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจำเลยจะได้เงินส่วนที่ขายได้เกินอีกตารางวาละ ๗๕ บาท เพราะจำเลยจะนำบุคคลอื่นที่รู้จักมาร่วมซื้อกับจำเลยด้วย โดยจำเลยจะเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมการโอนในส่วนที่ราคาสูงขึ้น คิดเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท จำเลยเกรงว่าโจทก์จะไม่จ่ายเงินส่วนที่เกินดังกล่าว จำเลยจึงเขียนสัญญาลักษณะนายหน้านำมาให้โจทก์เซ็นชื่อเป็นผู้ให้สัญญาว่าจะจ่ายเงินให้จำเลย ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยระบุให้โจทก์จ่ายในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายและวางมัดจำ ๓๓๐,๐๐๐ บาท และในวันโอนอีก ๒๗๐,๐๐๐ บาท จำเลยได้รับเงินไปจากโจทก์แล้ว ๓๓๐,๐๐๐ บาท จำเลยจึงได้ทำสัญญาขึ้นมาใหม่อีกฉบับว่า โจทก์ยินยอมจ่ายเงินส่วนที่เหลืออีก ๒๗๐,๐๐๐

บาทแก่จำเลยในวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต่อมาในวันนัดจดทะเบียนวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๕ จำเลยกับพวกได้รับโอนที่ดินของโจทก์ไว้เพียงบางส่วน รวมเนื้อที่ ๕,๘๓๘ ตารางวา ซึ่งจำเลยจะได้รับค่าที่ดินส่วนที่เกินเพียง ๔๓๗,๘๕๐ บาท จำเลยได้รับไปแล้ว ๓๓๐,๐๐๐ บาท จึงเหลืออีก ๑๐๗,๘๕๐ บาท โจทก์จำเลยตกลงกันให้หักเงินค่าที่ดินที่จำเลยจะต้องจ่ายให้โจทก์ในวันโอนกรรมสิทธิ์ จำเลยจึงไม่มีเงินส่วนที่เหลือนี้อีก เกี่ยวกับฟ้องแย้งของจำเลยนั้น เดิมโจทก์ได้ทำสัญญานายหน้าขายที่ดินพิพาทนี้ให้แก่นางแววไว เดี่ยวตระกูลเป็นเงินร้อยละ ๓ ของเงินที่จะขายได้ ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท และตกลงว่าจะจ่ายค่านายหน้าครึ่งหนึ่งในวันวางเงินมัดจำเป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท ดังนั้นในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๓ โจทก์จะจ่ายเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท ให้แก่นางแววไวซึ่งเป็นนายหน้า แต่จำเลยไปอ้างเรียกร้องเอาค่านางแววไวอีกว่าจำเลยจะขอแบ่งด้วยครึ่งหนึ่งทั้งที่จำเลยไม่มีสิทธิได้รับ ในที่สุดนางแววไวทนการรบกวนของจำเลยไม่ไหว จึงได้ยอมให้โจทก์จ่ายนายหน้าให้จำเลยครึ่งหนึ่งเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาทและจำเลยได้รับไปแล้ว สำหรับค่านายหน้าที่เหลือ ๙๖,๐๐๐ บาท จำเลยขอเปลี่ยนสัญญาใหม่เป็นสัญญาเงินค่าพาหนะและติดต่อ ดังนั้นค่านายหน้าของจำเลยร้อยละ ๑.๕ คิดตามส่วนที่ดินที่ขายได้เป็นเงิน ๗๐,๐๕๖ บาท เมื่อจำเลยได้รับแล้ว ๔๘,๐๐๐ บาท จึงเหลือค่านายหน้าของจำเลย ๒๒,๐๕๖ บาท โจทก์จำเลยคิดหักกับราคาที่ดินที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทก์ จำเลยไม่มีค่านายหน้าอยู่ที่โจทก์อีก โจทก์จึงไม่มีหนี้ค่าที่ดินส่วนเกินและค่านายหน้าติดค้างจำเลยจำนวน ๕๐๗,๘๐๖ บาท ตามที่จำเลยฟ้องแย้งมา ขอให้ยกฟ้องแย้งจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๔๐๙,๘๔๙.๒๖ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ และให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า ข้ออ้างตามคำฟ้องของโจทก์ที่ขอให้บังคับจำเลยตามคำขอนั้น โจทก์มิได้ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในมูลหนี้ตามเช็ค แต่เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องอ้างมูลหนี้ตามสัญญาซื้อขายที่ดิน โดยโจทก์ได้บรรยายมาในคำฟ้องแล้วว่า จำเลยซื้อที่ดินจากโจทก์กี่โฉนด จำนวนเนื้อที่เท่าใด ราคาทั้งหมดเท่าใด ส่วนที่โจทก์ยังไม่ได้รับชำระจากจำเลยเป็นเงินเท่าใด โจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยชำระเงินไม่ครบถ้วนอย่างไร รวมจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์เท่าใด คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นการแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ แล้วไม่จำเป็นต้องบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คเพราะมิใช่เป็นข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของคำฟ้องที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบตามคำขอของโจทก์ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

จำเลยฎีกาในประการต่อมาว่า จำเลยมิได้ค้างชำระค่าที่ดินและค่าธรรมเนียมในส่วน of ค่าที่ดินที่ค้ำนั้น โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าที่ดินที่ค้ำตามมูลหนี้ในสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์จำเลย การซื้อขายที่ดินนั้นเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๕๖ บังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง การฟังพยานหลักฐานในกรณีเช่นนี้ต้องอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๔ โจทก์จำเลยได้อ้างสัญญาซื้อขายที่ดินตามเอกสารหมายเลข จ.๒๗ และ ล.๑ ซึ่งมีข้อความตรงกัน เป็นกรณีที่ได้นำเอกสาร

มาแสดงแล้ว ดังนั้นโจทก์จำเลยจึงจะนำสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารดังกล่าวไม่ได้ตามบทกฎหมายที่กล่าวข้างต้นในเอกสารหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินที่โจทก์จำเลยอ้างมาระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อ ๒ ว่า "ผู้ซื้อได้ชำระและผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินรายนี้เรียบร้อยแล้ว" การที่โจทก์นำพยานบุคคลมาสืบว่า โจทก์ได้รับเงินค่าที่ดินตามสัญญานี้ยังไม่ครบถ้วน จำเลยยังเป็นหนี้โจทก์อยู่จำนวน

๔๐๙,๘๔๕.๒๕ บาท ในจำนวนนี้จำเลยชำระเป็นเช็คจำนวน ๓๖๖,๐๐๐ บาทนั้น ในส่วนของจำนวนเงินที่มีได้ชำระเป็นเช็ค การนำสืบของโจทก์เป็นการนำสืบเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงต่างไปจากความจริงโดยชัดแจ้งในสัญญา เป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินที่เป็นกรณีพิพาท เป็นการต้องห้ามตามบทกฎหมายที่ได้กล่าวข้างต้น แต่ในส่วนที่ชำระกันด้วยเช็คนั้นถึงแม้โจทก์จะมีได้ฟ้องในมูลหนี้ตามเช็คโจทก์ก็สืบได้ว่าหนี้เดิมตามสัญญาซื้อขายที่ดินยังไม่ระงับไป เพราะเช็คที่จ่ายให้เป็นการชำระหนี้หนี้โจทก์ขึ้นเงินไม่ได้ ไม่เป็นการสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารสัญญาซื้อขายที่ดิน หนี้จำนวนดังกล่าวก็ยังไม่ระงับ จำเลยต้องมีหน้าที่ชำระหนี้ค่าที่ดินจำนวน ๓๖๖,๐๐๐ บาท ที่จำเลยชำระเป็นเช็คแล้วขึ้นเงินไม่ได้

สำหรับค่าธรรมเนียมตามที่จำเลยฎีกาคือค่าธรรมเนียมการโอน เห็นว่า ข้อตกลงที่มาสู่การซื้อขายที่ดินเป็นผลเนื่องมาจากสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยตามเอกสารหมาย จ.๖ มิใช่เกิดจากการวางประจำไว้หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว จึงเป็นกรณีที่ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงเช่นกัน ในสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมาย จ.๖ ระบุว่า "ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ผู้จะขายเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น" ดังนั้นที่โจทก์นำสืบพยานบุคคลว่า จำเลยผู้จะซื้อตกลงออกค่าธรรมเนียมการโอนด้วย จึงเป็นการต้องห้ามตามบทกฎหมายที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นเช่นเดียวกัน (อ้างฎีกาที่๘๑๓/๒๕๒๔ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าธรรมเนียมการโอน

สรุปแล้วจำเลยคงมีหนี้ที่จะต้องชำระให้โจทก์ตามฟ้องจำนวน ๓๖๖,๐๐๐ บาท แต่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยตามฟ้องแย้งของจำเลยว่า จำเลยมีสิทธิได้รับค่านายหน้าจากโจทก์ ๒๒,๐๕๖ บาทและค่าที่ดินส่วนเกินอีก ๑๐๗,๘๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๙,๙๐๖ บาท โจทก์มิได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น ข้อเท็จจริงจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า จำเลยมีสิทธิได้รับเงินจากโจทก์ตามจำนวนดังกล่าว จึงต้องนำจำนวนเงินดังกล่าวนั้นมาหักกลบลบกับจำนวนหนี้ค่าที่ดินที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์ตามที่วินิจฉัยข้างต้น เมื่อหักกลบลบหนี้กันแล้วจำเลยมีหนี้ที่จะต้องชำระให้โจทก์อีกจำนวน ๒๓๖,๐๙๔ บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน ๔๐๙,๘๔๙.๒๕ บาทนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน ๒๓๖,๐๙๔ บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อุดม เฟื่องฟูง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลแพ่ง - นายประดิษฐ์ เอกมณี

ศาลอุทธรณ์ - นายสนิท นิติธรรมาศ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ